تعالى : ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ [البقرة :٢٨٣] . وقوله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ [الطلاق :٢] . وقوله تعالى : ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة :٢٨٢] .

ومن السنة : حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : (شاهداك أو يمينه)[١] ، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال : (البينة على المدَّعي ، واليمين على من أنكر)[٢] .

وقد أجمع العلماء على مشروعيتها ؛ لإثبات الحقوق ، ولأن الحاجة داعية إليها .

المسألة الثانية : شروط الشاهد الذي تقبل شهادته :

يشترط فيمن تقبل شهادته الشروط التالية :

١- الإسلام : فلا تقبل شهادة الكافر ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ [الطلاق :٢] . وقوله عز وجل : ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة : ٢٨٢] والكافر ليس بعدل ولا مرضي ، وتقبل شهادة الكفار من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر لأجل الضرورة ، وذلك إذا لم يوجد غيرهم ؛ لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ﴾ [المائدة :١٠٦] . قال ابن عباس وجماعة كثيرون في قوله : ﴿ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ : من غير المسلمين ، يعني أهل الكتاب[٣] .

٢- البلوغ والعقل : فلا شهادة لصغير وإن اتصف بالعدالة ، لأنه غير كامل العقل ، فهو ناقص الأهلية . لكن تقبل شهادة الصبيان بعضهم على

---

(١) رواه البخاري برقم (٦٦٧٦) ، ومسلم برقم (١٣٨) -٢٢١ ، واللفظ لمسلم .

(٢) رواه الترمذي برقم (١٣٤١) ، وصححه الألباني من حديث عمرو بن شعيب بلفظ «واليمين على المدَّعى عليه» (صحيح سنن الترمذي برقم ١٠٧٨) .

(٣) انظر : تفسير ابن كثير (٢١١/٣) .